

0000121-41.2018.8.26.0408
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE EDUARDO ZAVATARO FLEURY LOMBARD e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, por 12 (doze) vezes, na forma do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000121-41.2018.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000121-41.2018.8.26.0408
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE EDUARDO ZAVATARO FLEURY LOMBARD e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, por 12 (doze) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.
JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, por 12 (doze) vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.
GUILHERME HENRIQUE ARATANI LICHESKI MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal.
NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, §1º, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 71, caput, todos Código Penal.
ANDRÉ WILLIAN BAIÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26 de outubro de 2017, às 21h10min, na Rua José Felipe do Amaral, na altura do imóvel de n.º 300, na Vila Mano, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima M.H.M.G., subtraíram para si um aparelho celular da marca Motorola Moto G3.

Consta ainda que, no dia 26 de outubro de 2017, às 21h30min, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, n.º 120, na Vila Sã, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra as vítimas B.F.R e T., subtraíram para si um aparelho celular da marca Moto Z Play, cor preta.

Consta também que, no dia 30 de outubro de 2017, às 19h00, na Rua Espírito Santo, no Conjunto Habitacional CIUA, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra as vítimas J.C.N.S. e J.N.S., subtraíram para si um aparelho celular da marca LG Pime Plus.

Consta mais que, no dia 30 de outubro de 2017, às 20h25min, na Rua Lourenço Jorge, n.º 300, na Vila São Luiz, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FREURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima J.L.C., subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung J5 Prime.

Consta também que, no dia 30 de outubro de 2017, às 20h40min, na Rua José Felipe do Amaral, n.º 300, na Vila Mano, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra as vítimas G.F.V.B., G.G.O. e A.F.S., subtraíram para si um aparelho celular da marca Sony Xperia E4, um aparelho celular da marca Samsung J7 e um aparelho celular da marca LG K10.

Consta ainda que, no dia 30 de outubro de 2017, às 20h55min, na Rua Dom Pedro I, n.º 414, na Vila Emília, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima E.P.L. e R.C.B., subtraíram para si um aparelho celular da marca Iphone 6S.

Consta mais que, no dia 06 de novembro de 2017, às 20h48min, na Rua Paulo Sá, n.º 10, na esquina com a Rua dos Expedicionários, no Jardim Paulista, na cidade e Comarca de Ourinhos, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima L.A.R.S. e A.M., subtraíram para si um aparelho celular da marca Moto G3.

Consta também que, no dia 06 de novembro de 2017, às 21h28min, na Rua São Paulo, n.º 47, no centro, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima M.F.D.S. e F.T.D.S., subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung Gran Prime.

Consta ainda que, no dia 23 de novembro de 2017, às 20h45min, na Rua dos Trabalhadores, n.º 105, no Conjunto Habitacional Presidente Arthur da Costa e Silva, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima S.M.O.A., subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung J2.

Consta mais que, no dia 23 de novembro de 2017, às 21h45min, na Avenida Gastão Vidigal, n.º 72, no Jardim Matilde, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de

fogo contra a vítima J.V.S.A., subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung Galaxy Gran 2 Duos TV.

Consta também que, no dia 24 de novembro de 2017, às 20h30min, próximo ao terminal rodoviário, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra a vítima K.B., subtraíram para si um aparelho celular da marca LG K10.

Consta ainda que, no dia 27 de novembro de 2017, às 20h30min, na Rua Dirce B.Brianes, n.º 150, os réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo contra as vítimas A.R.T. e J.F.N., subtraíram para si um aparelho celular da marca Motorola Moto G5 S.

Consta mais que, entre os dias 26 de outubro e 28 de novembro de 2017, no estabelecimento comercial denominado Rei dos Celulares, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu GUILHERME HENRIQUE ARATANI LICHESKI MARTINS adquiriu de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD e utilizou de qualquer forma em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular da marca Motorola Moto Z Play, de propriedade da vítima B.F.R., coisa que devia saber ser produto de crime.

Consta também que, entre os dias 30 de outubro e 28 de novembro de 2017, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular LG K10, de propriedade da vítima A.F.S., coisa que deveria saber ser produto de crime.

Consta ainda que, entre os dias 06 e 28 de novembro de 2017, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular Samsung Gran Prime, de propriedade da vítima M.F.D.S., coisa que deveria saber ser produto de crime, vendendo-o para J.R.S..

Consta mais que, entre os dias 26 de outubro e 21 de dezembro de 2017, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular Motorola Moto G3, de propriedade da vítima M.H.M.G., coisa que deveria saber ser produto de crime, vendendo-o para E.G.A.

Consta também que, entre os dias 30 de outubro e 28 de novembro de 2017, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular LG Prime Plus, de propriedade da vítima J.C.N.S., coisa que deveria saber ser produto de crime, vendendo-o para Jaqueline.

Consta ainda que, entre os dias 06 e 28 de novembro de 2017, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular Motorola Moto G3, de propriedade da vítima L.A.R.S., coisa que deveria saber ser produto de crime.

Consta mais que, entre os dias 24 de novembro de 2017 e 23 de março de 2018, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES o aparelho celular da marca LG K10, de propriedade da vítima K.B., coisa que deveria saber ser produto de crime.

Consta também que, entre os dias 24 e 28 de novembro de 2017, no estabelecimento comercial denominado Rei dos Celulares, na cidade e Comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, o réu ANDRÉ WILLIAN BAIÃO adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, de JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, o aparelho celular Samsung J2, de propriedade da vítima S.M.O.A., coisa que deveria saber ser produto de crime, vendendo-o para Diego.

A decisão de fls. 224/226 recebeu a denúncia, no dia 26 de janeiro de 2018.

A decisão de fl. 447 recebeu o aditamento à denúncia.

Os réus foram regularmente citados (certidões de fls. 468, 474, 481, 483 e 491) e os defensores apresentaram defesas preliminares (fls. 302/305, 367/369, 500/502, 503/510 e 526).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 527/528).

Durante a instrução, foram ouvidas vítimas e testemunhas de acusação e os réus JOSÉ EDUARDO, LEANDRO, ANDRÉ e NILSON foram interrogados.

O réu GUILHERME não foi localizado para intimação no endereço indicado nos autos (fl. 913) e a defesa constituída não indicou seu novo endereço (fl. 925), razão pela qual lhe foi decretada a revelia.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos das imputações contidas na denúncia. A defesa do réu LEANDRO requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal para fins de detração e fixação do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do réu JOSÉ EDUARDO requereu o reconhecimento de sua inimputabilidade, em decorrência do uso de substâncias entorpecentes e, subsidiariamente, em caso de condenação, a desclassificação de suas condutas do crime de roubo para o crime de furto qualificado, bem como requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

A defesa do réu GUILHERME requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação de sua conduta do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa.

A defesa do réu NILSON requereu a sua absolvição, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no seu mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

A defesa do réu ANDRÉ requereu a sua absolvição, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta, mediante o reconhecimento da insuficiência de provas do seu dolo a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação de sua conduta do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa e, ainda subsidiariamente, em caso de reconhecimento da receptação dolosa, o reconhecimento da atenuante da confissão e do privilégio.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de receptação descritos na denúncia foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade dos roubos e das receptações é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/14, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 47, pelo auto de reconhecimento de fl. 50, pelo auto de entrega de fl. 52; pelo autos de apreensão de fl. 55, pelo auto de reconhecimento fl. 57 e pelo auto de entrega de fl. 59; pelo auto de apreensão de fl. 62, pelo auto de reconhecimento de fl. 66/67 e pelo auto de entrega fl. 69; pelo auto de apreensão de fl. 74, pelo auto de reconhecimento de fl. 81 e pelo auto de entrega fl. 84; pelo auto de apreensão de fl. 75, pelo auto de reconhecimento de fl. 82 e pelo auto de entrega de fl. 85; pelo auto de apreensão de fl. 88, pelo auto de reconhecimento de fl. 94 e pelo auto de entrega de fl. 95; pelo auto de apreensão de fl. 105, pelo auto de entrega de fl. 109; pelo auto de apreensão de fl. 112, pelo auto de reconhecimento de fl. 114 e pelo auto de entrega de fl. 115; pelo auto de apreensão e entrega de fl. 121 e pelo auto de reconhecimento de fl. 120 e, por fim, pelo auto de apreensão de fl. 158, pelo auto de reconhecimento de fl. 160 e pelo auto de entrega de fl. 162.

A autoria dos roubos e das receptações, por sua vez, decorre da confissão e das declarações dos réus, do depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogados em juízo, os réus JOSÉ EDUARDO e LEANDRO confessaram a prática dos crimes de roubo e os réus NILSON e ANDRÉ confessaram a aquisição dos celulares, mas

negaram a ciência de sua origem criminosa.

O réu JOSÉ EDUARDO afirmou que começou a usar maconha ainda adolescente, mas que trabalhava e nunca se envolveu em atividades ilícitas. Disse que foi se aprofundando no uso das drogas e que, quando o dinheiro acabou, passou a praticar os roubos com a intenção de obter dinheiro para manter o seu vício. Narrou que estava sempre sob o efeito de drogas e que não se recorda exatamente do número de roubos que praticou em concurso com LEANDRO, mas confirma que os celulares que foram apreendidos com os corréus NILSON, GUILHERME e ANDRÉ haviam sido roubados. afirmou que nunca praticaram nenhuma violência contra as vítimas e que usavam uma arma de fogo de brinquedo. Inquirido pela defesa, respondeu que foi casado durante seis anos e que tem uma filha de sete anos. Respondeu ainda que completou o nível médio e começou a cursar História, mas que não se formou. Inquirido pela defesa do corréu NILSON, respondeu que ele às vezes perguntava em tom de brincadeira se estavam roubando os celulares que estavam vendendo, sendo que às vezes respondiam em tom de brincadeira que sim, e outras vezes diziam que não. Disse que acredita que venderam cinco ou seis celulares para NILSON e também um único celular para GUILHERME e outro para ANDRÉ. afirmou que está muito arrependido dos atos que praticou.

O réu LEANDRO afirmou que estavam sempre sob o efeito de substâncias entorpecentes e que por essa razão não se recorda especificamente dos fatos. Confessou a prática dos roubos, mas afirmou não saber quantos foram com exatidão. Disse que estava sempre junto com JOSÉ EDUARDO, mas que não sabe para quem os aparelhos foram vendidos.

O réu ANDRÉ afirmou que é proprietário de uma loja de celulares, denominada Reis dos Celulares, e que comprou o aparelho celular dos réus JOSÉ EDUARDO e LEANDRO. Disse que inicialmente o celular seria para uso de sua esposa, mas que posteriormente vendeu o aparelho. Narrou que comprou o celular dos réus por R\$150,00 e que vendeu por R\$250,00 ou R\$300,00, não lembra exatamente. afirmou que não tinha conhecimento de que o celular era roubado e que conhecia os réus por serem clientes da sua loja.

O réu NILSON afirmou que comprou os aparelhos celulares, mas disse que não tinha conhecimento de que eram roubados. Narrou que todos os aparelhos foram negociados com o réu JOSÉ EDUARDO e que a primeira negociação se deu após uma postagem que ele fez nas redes sociais. afirmou que trabalhava com compra e revenda de objetos e que conhecia o réu e a sua família, razão pela qual não desconfiou da origem ilícita. Narrou que tinha conhecimento de que o réu cursava uma faculdade e lhe dizia que conseguia os aparelhos com outros alunos. afirmou que não desconfiou dos valores baixos, tendo em vista que os celulares apresentavam avarias, como telas quebradas, e que não tinham carregadores. Disse que inicialmente foram apreendidos consigo três aparelhos, mas que foi em busca dos outros junto aos seus clientes e que os localizou, restituiu-lhes os valores e os entregou na delegacia.

Por sua vez, o réu GUILHERME não foi localizado para intimação e a defesa constituída tampouco indicou a sua localização, razão pela qual lhe foi decretada a revelia e não consta dos autos a sua versão dos fatos em juízo.

A vítima Rafael Correia Benevenuto afirmou que os assaltantes estavam de capacete. Disse que a motocicleta parou e o garupa desceu e lhe disse "perdeu, perdeu, passa o celular". Narrou que não conseguiu recuperar o aparelho.

Sueli Mendes de Oliveira Andrade afirmou que duas pessoas a abordaram em uma motocicleta e que o garupa lhe apontou a arma e disse "perdeu, perdeu". Narrou que não conseguiu reconhecer os réus, pois ambos estavam de capacete.

Junior Nogueira Stevani afirmou que os assaltantes que o abordaram e levaram o seu celular estavam de capacete.

Júlio César Noqueira Stevani afirmou que estava com o seu irmão Júnior entregando currículos, quando os dois assaltantes chegaram em uma moto e, armados, exigiram que lhe entregassem o celular.

André Faria da Silva afirmou que estava com dois amigos, quando uma moto com duas pessoas parou ao seu lado e o garupa desceu e lhe apontou a arma, exigindo que lhe entregasse o celular.

Bruno Filipini Rodrigues e Thayane Aparecida Araújo afirmaram que estavam juntos nas imediações do Colégio COC, quando a moto apareceu e a pessoa que estava na

garupa lhes apontou uma arma e lhes exigiu que passassem o celular.

Jessica Luana Chagas afirmou que viu uma motocicleta vermelha vindo na sua direção e que o garupa desceu, encostou uma arma em sua costela e lhe exigiu a entrega do celular.

Maria Fernanda Damasceno Siqueira e Felipe Talles Damasceno Siqueira afirmaram que estavam na Rua São Paulo, na frente da casa de uma amiga, quando chegaram dois homens em uma moto e um deles lhes exigiu o celular.

Guilherme Fernandes Vilas Boas afirmou que estava caminhando para a sua casa quando duas pessoas chegaram em uma motocicleta e o garupa, armado, exigiu-lhe o celular.

A testemunha José Henrique Ribeiro Júnior, delegado de polícia, afirmou que entre outubro e novembro de 2017 ocorreu uma sequência de roubos, com semelhança no modo de execução. Disse que começaram uma investigação e que, pelo cruzamento de dados dos celulares roubados, descobriu-se que a maioria estava sendo utilizada na cidade de Jacarezinho, no Estado do Paraná. Narrou que identificaram os usuários e que, em operação na referida cidade, em cumprimento de diversos mandados de busca, encontraram diversos celulares roubados e chegaram ao réu NILSON, identificado por inserir diversos chips nos aparelhos que afirmou ter adquirido de LEANDRO e JOSÉ EDUARDO. Afirmou que os réus confessaram a prática dos roubos. Disse que GUILHERME e ANDRÉ também adquiriram celulares de LEANDRO e JOSÉ EDUARDO, sendo GUILHERME para uso próprio e ANDRÉ para revenda.

A policial civil Priscila do Prado Guicho Alves corroborou a narrativa da autoridade policial e acrescentou que cinco dos celulares roubados foram encontrados em poder de NILSON e outros diversos foram localizados com pessoas que compraram diretamente dos autores do roubo, LEANDRO e JOSÉ EDUARDO. Disse que participou do cumprimento dos mandados e que, em poder de LEANDRO e JOSÉ EDUARDO, encontraram alguns celulares roubados e vestimentas, capacete, motocicleta e o simulacro de arma de fogo utilizados por eles para a prática dos roubos. Afirmou que ambos confessaram a prática dos roubos. Narrou que LEANDRO afirmou que NILSON sabia da procedência criminosa dos aparelhos e que inclusive lhe telefonou pedindo mais.

As testemunhas Ed Carlos José da Costa e Leonardo Luna afirmaram que conhecem LEANDRO e a família e enalteceram o réu.

Elisângela Gonçalves Ambrósio afirmou que adquiriu o celular pelo Facebook, de uma pessoa conhecida como Júnior, que pagou R\$350,00 e que não recebeu nota fiscal.

Disse que, quando soube que se tratava de objeto de roubo, procurou NILSON, que lhe ressarcia o valor que havia pago.

Érica Regina Todão afirmou que comprou três celulares de NILSON, que pagou sempre o valor de mercado e que nunca teve qualquer problema.

Marcilene Alves afirmou que adquiriu um celular de NILSON, mas que ficou incomodada, pois havia muito brilho e o aparelho não tinha nota fiscal, razão pela qual decidiu trocá-lo por outro com nota fiscal.

Soraya Regina Zavarato afirmou que é mãe de JOSÉ EDUARDO e disse que policiais de Ourinhos foram à sua casa e encontraram, na gaveta do guarda-roupas de seu filho, um simulacro de arma de fogo. Disse que foram à delegacia de Jacarezinho, onde foram ouvidos e liberados. Narrou que, aproximadamente após um mês, os policiais retornaram com um mandado de prisão preventiva contra JOSÉ EDUARDO. Narrou que estava na posse de um celular que havia comprado de LEANDRO, mas que não sabia da sua origem ilícita.

Quanto aos crimes de roubo, tem-se que, embora os réus estivessem de capacete, os aparelhos foram localizados com as pessoas para as quais foram posteriormente vendidos pelos próprios réus ou pelos receptadores, o que por si comprova as subtrações.

A corroborar a sua autoria, considera-se a narrativa das vítimas, todas no mesmo sentido, de que os assaltantes estavam de moto, que foi identificada na posse de LEANDRO, que ambos usavam capacete, um dos quais também foi reconhecido e apreendido, e que o garupa descia e anunciava o assalto, exigindo-lhes a entrega do celular.

A causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes decorre da confissão

dos réus e da narrativa das vítimas.

Por sua vez, a causa de aumento de pena consistente no uso de arma de fogo deve ser afastada, tendo em vista a localização do simulacro utilizado para a prática criminosa.

Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação da conduta do réu JOSÉ EDUARDO do crime de roubo para o crime de furto, tendo em vista que o simulacro de arma de fogo foi utilizado para o exercício da ameaça contra as vítimas e que a ameaça constitui, por si e independentemente do instrumento utilizado, elemento do crime de roubo.

Quanto aos crimes de receptação, tem-se que o celular é o produto mais visado para subtração exatamente em razão desse mercado ilícito, o que por si exige do comprador cuidado redobrado para a sua aquisição. Aquele que adquire um aparelho sem nota fiscal e de alguém que não atua no comércio regular desse tipo de equipamentos age com dolo e deve responder pela sua conduta.

No caso concreto, de gravidade ainda mais exacerbada, os réus NILSON e ANDRÉ adquiriram os celulares no exercício de atividade comercial, o que lhes impunha ônus ainda maior de zelar pela origem dos aparelhos, que repassariam a seus clientes por meio dessa atividade. Sob tal fundamento, inviável a desclassificação de sua conduta do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa.

Por fim, quanto ao réu GUILHERME, embora tenha adquirido o celular dentro do estabelecimento comercial de ANDRÉ, adquiriu-o na condição de consumidor e para uso próprio, e não no exercício de atividade comercial, o que foi corroborado pelo fato de o aparelho ter sido localizado e apreendido consigo, diversamente de ANDRÉ, que, embora tenha afirmado que adquiriu o celular para uso de sua esposa, inseriu um chip em nome dela e o vendeu a Diego, com quem o aparelho foi apreendido, o que por sua vez corrobora a aquisição no exercício de atividade comercial.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES e JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, por doze vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal; pelo réu GUILHERME HENRIQUE ARATANI LICHESKI MARTINS, do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal; pelo réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, do crime previsto no artigo 180, §1º, por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, todos Código Penal; e pelo réu ANDRÉ WILLIAN BAIÃO, do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Passo à aplicação de suas penas.

Quanto ao réu LEANDRO, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda em terceira fase, considero a continuidade delitiva. Tendo em vista que o réu praticou doze condutas de roubo, apavorando as vítimas e causando comoção social concreta, aumento a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando as circunstâncias dos crimes, especialmente a ameaça praticada mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, a repetição da conduta por doze vezes e a quantidade da pena fixada, fixo o regime fechado para o início do seu cumprimento.

Considerando as doze condutas praticadas mediante ameaça, a progressão de regime dependerá da submissão do réu a rigoroso exame criminológico, o que por si impede a detração nesta fase de conhecimento. Sob tal fundamento, inviável a aplicação ao caso concreto do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal para fins de fixação de regime menos gravoso.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Considera-se que foi preso em razão da decretação de sua prisão preventiva, o que

pressupõe a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que permaneceu preso durante o curso do processo.

Considera-se também que o réu, que é domiciliado e conhecido na cidade de Jacarezinho, no Estado do Paraná, veio para Ourinhos para praticar pelo menos doze roubos com a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, o que permite a conclusão de que não se tratou de conduta impensada e/ou de arroubo decorrente do uso imoderado de substâncias entorpecentes, mas sim de prática que foi planejada de forma minuciosa e repetida de forma consciente e eficaz a cada uma da dúzia de vezes.

Quanto ao réu JOSÉ EDUARDO, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda em terceira fase, considero a continuidade delitiva. Tendo em vista que o réu praticou doze condutas de roubo, apavorando as vítimas e causando comoção social concreta, aumento a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando as circunstâncias dos crimes, especialmente a ameaça praticada mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, a repetição da conduta por doze vezes e a quantidade da pena fixada, fixo o regime fechado para o início do seu cumprimento.

Considerando as doze condutas praticadas mediante ameaça, a progressão de regime dependerá da submissão do réu a rigoroso exame criminológico, o que por si impede a detração nesta fase de conhecimento. Sob tal fundamento, inviável a aplicação ao caso concreto do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal para fins de fixação de regime menos gravoso.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Considera-se que foi preso em razão da decretação de sua prisão preventiva, o que pressupõe a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que permaneceu preso durante o curso do processo.

Considera-se também que o réu, que é domiciliado e conhecido na cidade de Jacarezinho, no Estado do Paraná, veio para Ourinhos para praticar pelo menos doze roubos com a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, o que permite a conclusão de que não se tratou de conduta impensada e/ou de arroubo decorrente do uso imoderado de substâncias entorpecentes, mas sim de prática que foi planejada de forma minuciosa e repetida de forma consciente e eficaz a cada uma da dúzia de vezes.

Quanto ao réu GUILHERME, em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser recolhido à conta vinculada ao juízo para posterior repasse a entidades beneficentes cadastradas, mediante a apresentação de projeto.

Quanto ao réu NILSON, em relação ao crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Considerando que o réu praticou seis condutas de receptação qualificada, aplico a causa de aumento de pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 05 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, com fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Ausente nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Quanto ao réu ANDRÉ, em relação ao crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, em primeira fase em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos, a ser recolhida à conta vinculada ao juízo para posterior repasse a entidades beneficentes cadastradas, mediante a apresentação de projeto.

Para a fixação do valor da prestação pecuniária, considera-se que o réu é, ou era à data da aquisição do celular produto de roubo, proprietário de um estabelecimento comercial regular na cidade de Jacarezinho, no Estado do Paraná. Tendo em vista a sua condição de empresário do ramo de compra e venda de celulares, a fixação de valor mais baixo seria incompatível com a sua capacidade financeira e caracterizaria desdém para com a vítima que teve o seu celular subtraído mediante a ameaça sofrida com o emprego de um simulacro de arma de fogo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal.

CONDENO:

I - O réu LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por doze vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

II - O réu JOSÉ EDUARDO ZAVARATO FLEURY LOMBARD, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por doze vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

III - O réu GUILHERME HENRIQUE ARATANI LICHESKI MARTINS, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser recolhido à conta vinculada ao juízo.

IV - O réu NILSON DE CARVALHO PEREIRA JÚNIOR, como incurso no artigo 180, §1º, por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial

semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

V - O réu ANDRÉ WILLIAN BAIÃO, como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos, a ser recolhida à conta vinculada ao juízo. Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início do seu cumprimento.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários advocatícios nos termos do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Ourinhos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA